



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/404/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

אבו חאטום אסמהאן

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד שחאדה שחאדה
רח' יפו 19 ת.ד. 33801, חיפה 3326207
טל': 04-8213332 פקס: 04-8511404

נגד

קובטי סלימאן

1

נתבעים

קובטי רינה

2

באמצעות ב"כ: עו"ד מ. ביקי ואח'
ביאליק 3, חיפה
טל': 04-8628810 פקס: 04-8628812

פסק דין

1. בתיק זה עתרה התובעת למתן צו עשה שיורה לנתבעים להרוס חלק ממרפסת צדדית שבנו, הפונה לכיוון מערב. בעטייה של תביעה זו עומדת לדיון בענייננו השאלה כיצד יש לפרש הסכם שנחתם בין הצדדים ביום 11.8.13 שעיקרו הסכמות הצדדים ביחס למרפסת שתיבנה כתוספת לדירת הנתבעים.
2. הבית המשותף מושא ההליך מכיל 6 דירות, נמצא ברח' אלנבי 221, חיפה, ומזוהה כחלקה 40 בגוש 10815 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). התובעת היא הבעלים של הדירה הידועה כתת חלקה מס' 2, והנתבעים הם הבעלים של הדירה המצויה מעליה וידועה כתת חלקה מס' 4.
3. ביום 11.8.13 נחתם בין הצדדים להליך הסכם שחלקים חשובים ממנו יובאו בהמשך. להסכם צורף תשריט כחלק בלתי נפרד ממנו. ההסכם והתשריט הוגשו לתיק וסומנו נ/3 (להלן: "ההסכם").
4. על מנת שסלע המחלוקת יהיה נהיר יותר מצאתי לצרף לפסק הדין, כבר עתה, קטע מהתשריט אשר צורף להסכם בין הצדדים, על גביו הוספו הערותיי.
5. חשוב לציין כי הצבעים ירוק וצהוב על גבי התשריט לא הופיעו בתשריט המקורי, והם התווספו ע"י התובעת במהלך עדותה בדיון ההוכחות מיום 26.5.21.

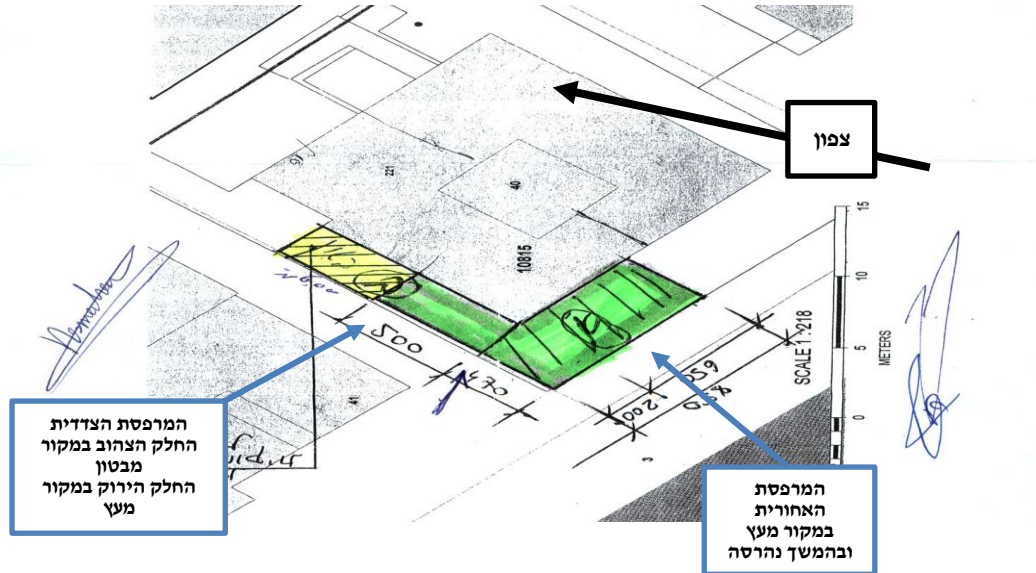


מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/404/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חיפה - מיופוי מפורט



טענות הצדדים-

א. טענות התביעה-

6. בשנת 2012 רכשה התובעת את דירתה מאת בעליה הקודמים אשר הבהירו לה כי הנתבעים בנו באופן לא חוקי שתי מרפסות, מרפסת א', מרפסת בצורך ר' בשטח של 40 מ"ר הבנויה ממתכת ועץ מדרום וממערב לדירה (נצבעה במהלך הדיון בירוק), ומרפסת ב' בשטח של 12 מ"ר הבנויה מבטון, ומצויה ממערב לדירה (נצבעה במהלך הדיון בצהוב), וכי כל המרפסות עתידות להיהרס, שכן תלויים ועומדים כנגד הנתבעים הליכים משפטיים ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה בגין בניה ללא היתר.
7. התובעת, אשר התעייפה מאין ספור ההליכים והתחבולות בהם נקטו הנתבעים, חתמה ביום 11.8.13 על ההסכם אשר נערך ע"י ב"כ הנתבעים, במסגרתו הסכימה לפגיעה מינורית בדירתה בדמות הותרת מרפסת ב', היא מרפסת הבטון בשטח של 12 מ"ר, בתמורה להתחייבות הנתבעים להרוס את המרפסת ממתכת ועץ אשר סומנה א'.
8. הנתבעים יוצגו במו"מ לכריתת ההסכם ע"י בא כוחם אשר ערך בעצמו את ההסכם והסביר לתובעת את תוכנו, ואילו התובעת לא הייתה מיוצגת במעמד ההסכם ע"י עו"ד, ועל כן יש לפרש את ההסכם לרעת מנסחיו- הנתבעים.
9. על אף ההסכם הגישו הנתבעים לוועדה לתכנון ובניה בקשה לגליזציה של כל המרפסת הצדדית, לרבות חלק ממרפסת א' שהיה בנוי מעץ, ואשר הוסכם לגביו כי ייהרס.
10. הסכמת התובעת להכשרת מרפסת הבטון (חלק מהמרפסת הצדדית) לא ניתנה בתמורה כספית או בתמורה אחרת כלשהי, על כן ההיגיון מחייב את המסקנה הברורה שהתובעת לא הייתה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/404/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מסכימה לפגיעה משמעותית בדירתה על דרך בניית מרפסת מבטון לאורך כל החזית המערבית, ויש לפרש את הסכמתה כהסכמה לפגיעה מינורית בדמות הכשרת מרפסת הבטון שהייתה קיימת.

11. עיון בטופס הסכמות בעלי הדירות לבנייה המבוקשת ע"י הנתבעים, הוגש וסומן נ/1 (להלן: "טופס ההסכמות"), מעלה כי אין הסכמה מפורשת של שאר בעלי הדירות בבית להכשרת כל המרפסת הצדדית, שכן, כל בעלי הדירות בבית, למעט מר דאוד אדהם, מתנים את הסכמתם "בהתאם להסכם שבין סלימאן לאסמהאן" (קרי: בין התובעת לנתבעים). הסכמות אלו מהוות הסכמה משתמעת ולא מפורשת אשר תלויה בפרשנות ההסכם. בהתאם לפסיקה על הסכמה לגריעה מן הרכוש המשותף להיות מפורשת, ואין די בהעדר התנגדות או בהסכמה משתמעת.

12. יתירה מכך, בפסיקה נקבע כי הסכמת בעלי הדירות בבית צריכה להתקבל במסגרת האסיפה הכללית. בפועל, לא נערכה אסיפה כללית ולא ניתנה לתובעת הזדמנות להבהיר את עמדתה ליתר בעלי הדירות ביחס למהות ההסכמה שלה. בדיון ההוכחות שהתקיים העידו מרבית בעלי הדירות כי הסכמתם לבניית הנתבעים ניתנה מתוך הבנה כי קיימת הסכמה בין הצדדים להליך בנוגע להקמת המרפסת.

13. כפי שעולה מחוות דעתו של המומחה מטעם התובעת הקמת המרפסת מושא ההליך גורמת לירידת ערך משמעותית של דירת התובעת שהוערכה בסך של 117,200 ₪.

14. לאור הפגיעה המשמעותית בדירת התובעת, מבוקש להורות על הריסת מלוא המרפסת הצדדית או לכל הפחות את החלק שנבנה חלף המרפסת הצדדית שהייתה בנויה מעץ. לחלופי חלופין, וככל שלא תיהרס המרפסת, מבוקש להורות על מתן תשלומי איזון ופיצוי לתובעת בגין הפגיעה בדירתה ובזכויותיה בהתאם לסכומים המפורטים בחוות דעת המומחה מטעמה.

15. הנתבעים אינם רשאים לטעון ל"מעשה עשוי" או להסתמכות על עובדת השקעתם הכספית כטעם או כנימוק לאי הריסת המרפסת, זאת לאור הצהרת בא כוחם בשורות 26-27 לפרוטוקול הדיון בבקשה לצו מניעה מיום 10.9.20.

ב. טענות ההגנה-

16. דין התביעה להידחות שכן בהתאם לסעיף 71 לחוק המקרקעין היה על התובעת להגיש את התביעה בתוך 30 יום מיום שידעה על החלטת ועדת רישוי של הועדה המקומית חיפה המאשרת את הבניה, וזו ניתנה ביום 4.5.20.

17. במועד חתימת ההסכם התובעת נתנה את הסכמתה המפורשת להכשרת מרפסת ב' כולה.

18. לעניין טענת התובעת כי הוטעתה לכאורה על ידי הנתבעים במתן הסכמתה, היה על התובעת לעתור בסעד של ביטול ההסכם לבית המשפט המוסמך מאחר שסמכות המפקח מוגבלת.

19. הבניה המבוקשת אינה מהווה הצמדה של רכוש משותף, ואינה עונה על תנאי סעיף 62(ב) לחוק המקרקעין, אלא מהווה הרחבת דירה, אשר חל עליה סעיף 71 לחוק המקרקעין, וטענה הסכמה של 75% מבעלי הדירות. אין מחלוקת כי לנתבעים למצער הסכמות של 83.3% מבעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/404/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות המהווים את הרוב הדרוש לצורך בניית המרפסת, ולאור הסכמת התובעת בהסכם קיימת להם הסכמה של 100% מבעלי הדירות בבית.

20. המרפסת אינה פוגעת בדירת התובעת, שכן גם ללא המרפסת מושא ההליך דירת התובעת חסומה חלקית מאור שמש ואויר כתוצאה מקיר תומך הבנוי בגבול המערבי של החלקה, וכתוצאה ממרפסת שנבנתה בבית סמוך בחלקה הסמוכה.

21. הנתבעים הסתמכו על הסכמת התובעת, ובעקבותיה בנו את המרפסת הצדדית בעלות של כ- 100,000 ₪.

22. ידיעתה והסכמתה הברורה של התובעת מאז שנת 2012 לבניית המרפסת כפי שהיא משתקפת מהתשריט המצורף להסכם, מדברים בעד עצמם ותביעתה מהווה חוסר ניקיון כפיים וחוסר תום לב, ועל כן מבוקש להורות על דחיית התביעה תוך חיוב התובעת בהוצאות ההליך דנן וכן בהוצאת הבקשה לצו מניעה ארעי (אשר בוטל על ידי המפקחת).

ההליכים בתיק-

23. ביום 19.5.21 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוחם. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

- א. מרח' אלנבי מוביל גרם מדרגות חיצוני לקומת העמודים של הבית.
- ב. דירת התובעת מצויה בקומה א' ונהנית משלושה כיווני אוויר: צפון, דרום ומערב.
- ג. דירת הנתבעים מצויה בקומה ב' מעל דירת התובעת ונהנית מאותם כיווני אוויר. לדירת הנתבעים קיימת מרפסת בחזית הצדית הפונה לכיוון מערב בשטח המודגם בצהוב ובירוק בתשריט לעיל, והיא אינה יוצאת אל מעבר לקו הבניין הדרומי. המרפסת יוצרת החשכה למספר חדרים וחדרי שירות בדירת התובעת.
- ד. ממערב למרפסת לכל אורך החלקה מתנשא קיר תומך אשר מעליו מותקנת גדר קנים הנ"ל מפרידים בין החלקה מושא ההליך לחלקה הסמוכה. ניכר כי קיר זה יוצר אף הוא החשכה לדירת התובעת אשר מצויה במפלס דומה לו.
- ה. הופנתי לסימני עובש במספר מקומות בדירת התובעת, אשר על פי הנטען נגרמים כתוצאה מהעדר חשיפה לאור שמש כתוצאה מקיום המרפסת.

24. ביום 26.5.21 התקיים דיון הוכחות. מטעם התובעת העידו: התובעת, גב' אבו חאטום אסמהאן ובעלים של דירות אחרות בבית: מר אדהם דאוד, מר איוב דאוד וגב' אנסאף נסר. מטעם הנתבעים העידו: נתבע מס' 1, מר קובטי סלימאן וגב' נאהיה דאו בעלת דירה בבית.

25. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב וכעת נותר לי להכריע במחלוקת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/404/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה-

26. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה. להלן יפורטו נימוקי החלטתי.
27. בפסיקה נקבע כי הקמת מרפסת תחשב כ"הרחבת דירה" אשר חלה עליה הוראת סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") לעניין הרוב הדרוש להקמתה. ראו בעניין את ע"א (י-ם) 1415/00 אברהם נ' אזרד (לא פורסם, 4.7.2001) (להלן: "פס"ד אזרד") וכן את העקרונות שנקבעו ברע"א 1462/10 עטיה נ' שגיא (נבו, 2.8.2012).
28. אין מחלוקת על כך שבמועד בו רכשה התובעת את דירתה ועובר לחתימת הצדדים על ההסכם הייתה בנויה בדירת הנתבעים מרפסת צדדית שחלקה הצפוני יותר בנוי מבטון והמשכה לכיוון דרום מעץ, תמונת המרפסת שהייתה קיימת הוגשה וסומנה 4/4. כמו כן, הייתה קיימת מרפסת נוספת בעורף דירת הנתבעים לכיוון דרום (נושאת כיתוב א' בתשריט לעיל).
29. הנתבעים הגישו את הבקשה להיתר בניה, מוצג 2/2, עליה מתנוססות חתימות של 5 מ-6 בעלי הדירות בבית, וכן הגישו את טופס הסכמות ממנו עולה כי גם עליו חתמו 5 מ-6 בעלי דירות בבית, אלא שמקצת בעלי הדירות בבית נתנו הסכמתם תוך שצינו לצד חתימתם "בהתאם להסכם בין סלימאן לאסמהאן", ראו טופס ההסכמות. גם בתצהירים שהגישו ה"ה דאו נאיה ודאו יוסף, מוצגים ת/1, ציינו בעלי הדירה כי הם הסכימו לבקשת הנתבעים וחתמו על ההיתר "בכפוף להסכמת השכנה אסמהאן אבו חאטום לבנייה המבוקשת".
30. בעלי דירות אלו הוזמנו לעדות, אישרו את חתימתם על טופס ההסכמות ולא חזרו בהם באופן מפורש מהסכמתם, אלא אך ציינו כי נתנו הסכמתם בהתבסס על הסכמת התובעת בהסכם, ואם היה מתברר להם שהתובעת לא נתנה הסכמה היו מכלכלים צעדיהם מחדש האם לתת הסכמה, ראו עדות מר אדהם דאוד בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 26.5.21 (להלן: "הפרוטוקול") שורות 14-17, ראו עדות מר איוב דאוד בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 1-6, ראו עדות גב' אנסאף נסר בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 31-36 ובעמ' 4 לפרוטוקול שורות 1-4, ראו עדות גב' נאיה דאו בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 25-30.
31. שלא כפי הנטען ע"י התובעת, מדובר בהסכמה מפורשת ולא הסכמה משתמעת, אלא שהיא כפופה להסכם שנערך ונחתם בין התובעת לנתבעים.
32. אין גם ממש בטענת התובעת ולפיה אין תוקף להסכמות של בעלי הדירות בבית שעה שלא התקבלו במסגרת האסיפה הכללית. החוק אינו מתנה הרחבת דירה בדיון וקבלת החלטה באסיפה כללית של בעלי-דירות דווקא. ראו לשונו של סעיף 71 ב' (א) לחוק המקרקעין, וזאת בשונה מסעיף 59 ו' (א) לחוק המקרקעין המחייב קבלת החלטה בדבר הקמת מעלית באסיפה כללית דווקא, וכן ראו פס"ד אזרד וראו ת"א (שלום-י-ם) 2998/04 כולל אברכים מצוינים נ' אבנצור (פורסם בנבו, 24.7.2005) יכול, אפוא, שהסכמה תינתן בכל אופן אחר.
33. הנה כי כן, ובשים לב לעובדה שהסכמות יתר בעלי הדירות בבית ניתנה בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים להליך, נדרש שאבחן מהן ההסכמות שהתקבלו בין הצדדים להליך סלימאן לאסמהאן כפי שהן נלמדות מההסכם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/404/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. התובעת טענה כי אכן הביעה בהסכם הסכמה להותרת מרפסת ב', אך לשיטתה מרפסת ב' היא רק החלק שסומן בתשריט לעיל בקווים מקווקווים בצבע צהוב, והוסכם בין הצדדים על פירוק מרפסת א', שהיא כל המרפסת שהייתה בנויה מעץ, שכללה את המרפסת האחורית וחלק מהמרפסת הצדדית, היינו מרפסת בצורת ר' בצבע ירוק.

35. בפועל, במסגרת היתר הבניה הכשירו הנתבעים את חלק המרפסת מבטון שסומן צהוב, ובנו בנוסף מרפסת בטון חלף מרפסת העץ הצדדית הסמוכה לה שסומנה לעיל ירוק.

36. לפיכך עתרה התובעת בהליך זה להורות לנתבעים להרוס את חלק המרפסת הצדדית שסומן בתשריט לעיל בירוק.

37. הנתבעים מנגד טענו כי התובעת נתנה הסכמה להותרת כל המרפסת הצדדית, אשר חלקה היה בנוי מבטון וחלקה נבנה מעץ, שני החלקים ללא היתר בניה. לשיטתם, הוסכם בהסכם כי חלף המרפסת הצדדית שהייתה מעץ תיבנה מרפסת מבטון, באופן שכל המרפסת הצדדית תיוותר ורק המרפסת האחורית תיהרס.

38. נדרשת אני להכריע בין שתי פרשנויות שונות של הצדדים להסכם, ולקבוע האם מרפסת ב', שהוסכם כי תיוותר, היא רק החלק שסומן בקווקו בתשריט (בדיון נצבע בצהוב), או שמא כל המרפסת הצדדית, והאם מרפסת א', שסומן כי תיהרס, היא רק המרפסת האחורית או שמא מרפסת בצורת ר', קרי, האחורית + החלק הצדי הלא מקווקו (בדיון נצבעו בירוק).

39. סעיף 25 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 שכותרתו פירוש של חוזה קובע בהתייחס לפרשנות חוזה מספר כללי פרשנות כדלהלן:

"(א) חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.

(ב) חוזה הניתן לפירושים שונים, פירוש המקיים אותו עדיף על פירוש שלפיו הוא בטל.

(ב1) חוזה הניתן לפירושים שונים והיתה לאחד הצדדים לחוזה עדיפות בעיצוב תנאיו, פירוש נגדו עדיף על פירוש לטובתו.

(ג) ביטויים ותניות בחוזה שנוהגים להשתמש בהם בחוזים מאותו סוג יפורשו לפי המשמעות הנודעת להם באותם חוזים." (הדגשה שלי י"ל)

40. בית המשפט דן ארוכות ורבות בדבר פרשנותם של חוזים, וביחס שבין לשון החוזה לבין תכליתו כפי שהיא משתקפת בנסיבות חיצוניות לחוזה. בפסיקה נקבע, כי לשון החוזה היא נקודת המוצא לכל הליך פרשני. **"ככל שלשון החוזה מצביעה באופן בהיר על אומד דעתם של הצדדים בעת כריתת החוזה, שמורה לה הבכורה בהליך הפרשני"** (ראו ע"א 7186/15 בורשטיין נ' שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ, פסקה 17 (פורסם בנבו, 3.9.2019); ראו גם ע"א 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוגי, פסקה 10 (פורסם בנבו, 23.5.2016). ברוח זו קובע סעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (כפי שתוקן בתיקון מס' 2 לחוק משנת 2011) כי: **"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו"**, ראו גם ע"א 1536/15 פז חברת נפט בע"מ נ' תחנת דלק חוואסה בע"מ, פסקה 46 (פורסם בנבו, 8.2.2018).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/404/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. כן נקבע בפסיקה שככל שאין בלשון החוזה כדי להוביל למסקנה ברורה, על הפרשן להתחקות אחר אומד דעת הצדדים מתוך בחינת הנסיבות החיצוניות לחוזה. בתוך כך, יש ליתן הדעת להתנהגות הצדדים במסגרת המשא ומתן שהביא לכריתת החוזה, להתנהגותם במהלך הוצאתו לפועל של החוזה, להתנהלות הצדדים בשנים שלאחר החוזה, ולנוהג המקובל בעניין (ע"א 136/14 דן אופ בע"מ נ' CORNUCOPIA EQUITIES LTD, פסקה 42 (פורסם בנבו, 6.9.2017).

42. בע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 20.11.19) (להלן: "ביבי כבישים") התייחס בית המשפט להלכה ששלטה בכיפה בהתאם לע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ, פ"ד מט(2) 265 (1995) (להלן: "הלכת אפרופים") אשר קבעה כי חוזה יש לפרש, בראש ובראשונה, לפי תכליתו הסובייקטיבית, כפי שהיא נלמדת מתוך לשון החוזה ומנסיבות חיצוניות, ובאין אפשרות לקבוע אומד דעת סובייקטיבי משותף, יפורש החוזה על פי תכליתו האובייקטיבית, וקבע, כי לא נכון להחיל גישה פרשנית זו בכל חוזה וחוזה היות ש"לא כל החוזים נולדו שווים". בפסק דינו ציין בית המשפט כי רמת הפירוט של החיובים והזכויות איננה זהה בכל חוזה וחוזה, ישנם חוזים פתוחים שנדרשת השלמתם וחוזים סגורים עם תניות מלאות וברורות שהוגדרו באופן ברור ונהיר. ישנם חוזים שנערכו בין צדדים שווים ואחרים בהם הצדדים לו אינם שווים ולא נכון להפעיל כללי פרשנות זהים לכולם.

43. בענייננו, מדובר על חוזה פרטי בין שני בעלי דירות, שנערך ע"י ב"כ הנתבעים ונטלו חלק במו"מ הצדדים להליך, מר פריד אבו חאטום, אחיה של התובעת וב"כ הנתבעים. חוזה פרטי שנכרת בין שני צדדים פרטיים ששניהם לוו ע"י בן משפחה או עו"ד נכון להפעיל לגביו את הכללים שנקבעו ע"י כב' השופט גרוסקופף בפס"ד ביבי כבישים כדלהלן:

"כלל פרשנות מרכזי התורם לשכלול ההתקשרות החוזית, הוא כלל הנותן ללשון החוזה מעמד מכריע בהליך פרשנות החוזה. יתרונו של כלל זה הוא בכך שהוא מקנה לצדדים במועד הכריתתה שליטה מוגברת על תוכן החוזה, באמצעות כלי הניסוח שברשותם, תוך הבטחה כי הפרשן המוסמך (בית המשפט) יפעל על פי הנחיותיהם הכתובות, ולא ינסה לנחש את העומד מאחוריהם לאחר שהתגלע סכסוך ביניהם. ודוק, הצדדים חשופים במקרה זה לסיכון של טעויות בניסוח, במובן זה שאם הניסוח בו יבחרו לא יתאם את כוונתם לא תוענק להם רשת ביטחון שיפוטית שתתקן טעות זו, ואולם הם מונעים מעצמם את הסיכון שצד שלישי (הפרשן המוסמך) יקרא לתוך החוזה, מתוך חוכמה שבדיעבד, את אשר הצדדים לא ביקשו לכתוב לתוכו."

44. אבחן להלן האם לשון ההסכם יכולה להעיד על כוונת הצדדים.

45. בהסכם שנחתם הסכימו הצדדים בסעיף 1 לו כי "צד א' (-הנתבעים, הוספה שלי י"ל) יעשה לפירוק המרפסת האחורית המסומנת באות א' עד ליום 25.08.13", ובסעיף 2 להסכם הוסכם כי "בכפוף לפירוק המרפסת הנ"ל צד ב' נותנת את הסכמתה המלאה להכשרת המרפסת הצדדית והמסומנת באות ב'". (הדגשה אינה במקור)

46. בסעיפים 3 ו-4 להסכם הוסכם כי הנתבעים יהיו רשאים להכשיר את המרפסת הצדדית ויפעלו לאטום אותה על מנת שלא תדלוף מים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/404/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

47. לכל אורכו של כל ההסכם עוברת בו כחוט השני הסכמה להותרת המרפסת הצדדית ולהריסת המרפסת האחורית. בלשון ההסכם אין, אפוא, כל חיזוק לגרסת התובעת ולפיה הסכמתה ניתנה להותרה של "מחצית" המרפסת הצדדית בלבד, או לטענתה כי מרפסת א', שהוסכם כי תפורק, אינה המרפסת האחורית, כי אם מרפסת בצורת ר' הכוללת הן את המרפסת האחורית והן מחצית המרפסת הצדדית. נהפוך הוא, ההסכם כולו לכל אורכו מדבר על הריסת המרפסת האחורית והסכמה להכשרת המרפסת הצדדית.

48. יתירה מכך, מעדות הצדדים עלה כי במועד חתימת ההסכם חלק המרפסת הצדדית שסומנה בקווקו היה בנוי מבטון, והחלק הנותר של המרפסת הצדדית, שאינו מקווקו בתשריט היה בנוי מעץ, ראו עדות התובעת בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 12-7. בסעיף 5 להסכם הוסכם כי "**צד א' נותן את הסכמתו מראש לבניית מרפסת ע"י צד ב' בחלק הצדדי מתחת למרפסת המסומנת באות ב' בתשריט המצ"ב**". היות שחלק מהמרפסת הצדדית ממילא היה בנוי כבר מבטון במועד החתימה על ההסכם ברי כי סעיף זה אשר אפשר לצד ב'-הנתבעים לבנות מרפסת מתחת למרפסת המסומנת באות ב' לא התכוון לאפשר לנתבעים לצקת בטון תחת המרפסת הצדדית שכבר הייתה בנויה מבטון, אלא התכוון לאפשר לנתבעים לצקת בטון תחת החלק הצדדי שהיה עשוי מעץ.

49. זאת ועוד, אם נכונה הייתה טענת התובעת כי מרפסת ב' היא רק המרפסת המקווקות שסומנה בדיון בצהוב, ומרפסת א' היא כל המרפסת שהייתה בנויה מעץ בצורת ר', אשר נצבעה בדיון בירוק, אין כל הסבר מניח את הדעת מדוע האות ב' סומנה במרכז המרפסת הצדדית ולא רק בתוך חלק המרפסת המקווקו, ואין גם כל הסבר מדוע חלק ממרפסת העץ סומנה בקווקו (החלק שנמצא בעורף הדירה) בה בעת שחלקה האחר של מרפסת העץ המצויה בצד הדירה לא סומנה בקווקו.

50. מעיון בסעיף 4 להסכם עולה כי הצדדים הסכימו: "**צד א' מתחייב לאטום את המרפסת באות ב' באופן שיתקין לוח מפח בתחתית המרפסת הנ"ל צמוד לקיר באורך של המרפסת מעץ לצורך מניעת דליפת מים**". אם כוונת הצדדים, כפי שנטען ע"י התובעת, הייתה שהמרפסת הצדדית מהעץ תיהרס, מה טעם מצאו להורות על התקנת לוח מפח בתחתית לצורך מניעת דליפת מים? התובעת נשאלה על כך בחקירתה הנגדית אך לא נתנה לכך כל תשובה שמסבירה את האופן, ראו עדותה בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 47-39 לרבות אישורה כי קראה את ההסכם לפני שחתמה עליו. וראו אישורה בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 39-37 כי הוסבר לה על מה היא חותמת טרם שהסכימה וחתמה.

51. וראו גם סעיף 6 להסכם בו הסכימו הצדדים לא לבנות בחלק האחורי כל בניה שהיא אלא אם תינתן הסכמה מראש של צד למשנהו. אם אכן הייתה מבקשת התובעת למנוע בניית מרפסת צדדית חלק המרפסת הצדדית מעץ שהייתה קיימת, סביר כי הייתה כוללת בסעיף 6 להסכם קביעה כי לא תיעשה בנייה גם בחלק הצדדי בו הייתה קיימת מרפסת מעץ בדירת הנתבעים. משנכתב באופן מפורש כי לא תבוצע בנייה רק בחלק האחורי של הבית, יש בכך כדי לתמוך בגרסה הפרשנית של הנתבעים. תשובת התובעת בחקירתה הנגדית לשאלה מדוע בחרה למנוע בנייה רק בחלק האחורי של הבית לא הייתה משכנעת.

52. ויוטעם, בשום שלב לא טענה התובעת כי היא מתקשה בהבנת הנקרא או כי לא קראה את ההסכם. התובעת העידה כי היא בעלת תואר ראשון ושני, ראו עדותה בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 44-45, ושוכנעתי כי מדובר באשה אינטליגנטית שאמורה הייתה להבין על מה חתמה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/404/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

53. לאחר שעיינתי בהסכם דעתי היא כי לשונו תומכת בגרסת הנתבעים כי התובעת הסכימה להותרת כל המרפסת הצדדית בכפוף להריסת המרפסת האחורית, ואינה תומכת בגרסת התובעת כי הסכימה להריסת המרפסת האחורית+חלק מהצדדית.

54. למעלה מהדרוש אבחן גם את תכליתו הסובייקטיבית של ההסכם כפי שהיא משתקפת מהנסיבות החיצוניות.

55. התנהגות הצדדים להסכם גם היא יכולה ללמד על כך שהצדדים הסכימו רק לפירוק מרפסת העץ האחורית כפי שיפורט להלן:

56. התובעת אישרה בעדותה כי מרפסת העץ בדירת הנתבעים פורקה ע"י אחיה ובן דודה, ואישרה כי הם פירקו רק את מרפסת העץ האחורית ולא את מרפסת העץ הצדדית. כשנשאלה מדוע פורקה על ידם רק המרפסת האחורית בדירת הנתבעים אם לשיטתה הוסכם גם על פירוק חלק מהמרפסת הצדדית, השיבה כי הדבר נעשה לבקשתם להותיר את מרפסת העץ הצדדית לזמן מה נוסף לשם אחסון ציוד רב שהיה קיים בה, ראו עדותה בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 26-33.

57. בסעיף 10 להסכם הוסכם בין הצדדים כי "במידה והמרפסת המסומנת באות א' לא תפורק עד ליום 25.08.13 הסכם זה בטל ומבוטל". התובעת נשאלה מדוע לא ביקשה לבטל את ההסכם לאחר שחלף המועד שנקבע לפירוק ולא פורקה מרפסת העץ הצדדית, והשיבה כי זו הייתה "טובה" שלה כלפי הנתבעים על מנת לאפשר להם לאחסן את חפציהם עוד זמן מה.

58. במענה נשאלה התובעת: "הטובה הזו טובה לחודש חודשיים, לא שמונה חודשים שאת רואה שהמרפסת קיימת" והשיבה: "ידעתי שיש לי מסמך שמבטיח שהוא חייב להסיר את זה, לכן לא דאגתי. סמכתי עליו שכשימצא מקום הוא ישים את הציוד ויסיר אותה". הנתבע העיד מנגד כי המרפסת עץ הצדדית לא פורקה כי בהסכם הוסכם רק על פירוק מרפסת העץ האחורית, וכי מרפסת העץ הצדדית פורקה לאחר 8 חודשים על ידו רק לצורך הוצאת היתר בנייה להקמת מרפסת בטון תחתיה, ובהתאם לצווי הריסה שהיו קיימים לגביה, ראו עדותו בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 33-50. לאחר ששמעתי את עדויות שני הצדדים מצאתי להעדיף את עדות הנתבע בעניין, ולקבוע כי העובדה שאחיה של התובעת ובן דודה פרקו בדירת הנתבעים רק את מרפסת העץ האחורית ולא את מרפסת העץ הצדדית, והעובדה שהמרפסת הצדדית הייתה אמורה להיות מפורקת עד ליום 25.8.13 לא פורקה אלא כ-8 חודשים לאחר מכן תומכים בפרשנות ההסכם כי הצדדים הסכימו רק על פירוק המרפסת האחורית והותרת כל המרפסת הצדדית.

59. חשוב גם לציין כי בדיון ההוכחות שהתקיים נכח אחיה של התובעת, מר פריד אבו חאטום, שהיה עד ושותף למו"מ ולחתימת ההסכם. על אף האמור, התובעת נמנעה מלזמנו לעדות.

על הימנעות כזו קבע ביהמ"ש העליון בשורה של פס"ד כי:

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראייה, שהיא לטובתו, ואם נימנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/404/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר
וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה."

ראו בעניין ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני, פ"ד ל"ה(1) 760, 736 (1980); ע"א 2275/90 לימה חברה
ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, 606 (1993).

60. לאור האמור, מששוכנעתי כי הסכמת התובעת ניתנה לנתבעים להקמת המרפסת הצדדית כולה,
בהתאם להסכם, ממילא נתונה לנתבעים גם הסכמת אותם בעלי דירות בבית אשר התנו
הסכמתם בכך שהבניה היא בהתאם להסכם בין הצדדים.

61. באשר לפגיעה הנטענת בדירת התובעת בעטיה של בניית המרפסת, מורנו סעיף 71 לחוק
המקרקעין כי אפילו קיימת לבעל דירה שמבקש להרחיב דירתו הסכמה בשיעור שנקבע בסעיף
71ב(א) לחוק המקרקעין, עדיין קיימת לבעל הדירה המתנגד זכות להגיש תביעה למפקח על
רישום מקרקעין ולטעון בה לפגיעה מהותית. בשים לב לאמור, הגישה התובעת חוות דעת של
שמאי מטעמה בה נטען כי בניית המרפסת הצדדית גורמת להחשכה משמעותית של דירתה
ולפגיעה מהותית בערכה. ואולם, מקום בו שוכנעתי כי התובעת נתנה הסכמתה לבניית המרפסת
הצדדית כולה, איני סבורה כי היא רשאית לטעון לפגיעה מהותית (כפי שפורש מונח זה בפסיקה),
לא כל שכן במקום בו המרפסת הצדדית הייתה קיימת במועד בו נחתם ההסכם, וחלק ממנה רק
הוחלף מעץ לבטון, כך שהתובעת גם הייתה אמורה לדעת מה מידת ההחשכה שנגרמת לה
כתוצאה מאותה מרפסת.

62. באשר לבקשה לחיוב הנתבעים בתשלומי איזון, מורנו סעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין כדלהלן:

"נתקבלה החלטה כאמור בסעיף קטן (א), חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה
בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד
החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או
שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף".

63. עיון בחוות הדעת מטעם התובעת מעלה כי בסעיף 3 בעמ' 16 מציין עורך חוות הדעת: "היות
והזכויות הינן חלק מהרכוש המשותף ועל מנת להצמידן תכנונית וקניינית לתת חלקה ספציפית
קרי לתת חלקה מס' 4 מתחייב בעל תת חלקה 4 לרכוש את הזכויות הנ"ל ולשלם שווין בהתאם
לחלקי הדירות ברכוש המשותף". אמירה זו בחוות הדעת עמומה ואין בה כדי להרים את נטל
ההוכחה והראיה. לא ברור מחוות הדעת האם הנתבעים הרחיבו דירתם בשיעור העולה על חלקם
היחסי ברכוש המשותף וגם לא ברור האם דירת התובעת אינה ניתנת להרחבה או יכולה להרחיב
דירתה פחות מחלקה היחסי ברכוש המשותף.

64. משלא הוכחו הרכיבים הנדרשים לפי סעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין לצורך חיוב בתשלומי איזון,
דין תביעתה בעניין זה להידחות.

סוף דבר-

65. התביעה נדחית.

66. משלא הוגשו אסמכתאות להוצאות שהוציאו הנתבעים, אני מחייבת את התובעת לשלם
לנתבעים, ביחד ולחוד, הוצאות משפט על דרך האומדנה בגין התביעה והסעד הזמני, שכ"ט



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/404/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

השמאי מטעמם (חוות דעתו הובאה לצורך סתירת חוות דעת השמאי מטעם התובעת) ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 10,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (30.8.20) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים
ניתן בהיעדר הצדדים ביום י' באב תשפ"א (19.7.21)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין